

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 551 - 552/2531

นางเซิ่ง แซ่เฮ้งฯ

โจทก์

นายลี้มซุ่นคง หรือลี้มซุนคง หรือซุนคง
แซ่ลี้ม

จำเลย

นายชอบ คงสวัสดิ์ ทนายจำเลยที่ 1 และ
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยใน
สำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นายเล็ก มิตรสัมพันธ์ขอเข้าเป็นคู่ความ
แทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป
จากบ้านพิพาทเลขที่ 9 และเลขที่ 11 ถนนเทอดไทยตรอกโรงเจแขวงบางยี่เรือเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ตามลำดับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าที่ค้าง

1,800 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงินค่าเสียหายเดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านพิพาทของโจทก์เสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109,108)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายเป็นรายเดือนนั้นถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเช่าที่ค้างชำระ จำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเช่าที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายเป็นรายเดือนแล้วแต่กรณี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายเป็นรายเดือนนั้นถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเช่าที่ค้างชำระ จำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลา

การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเช่าที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายเป็นรายเดือนแล้วแต่กรณี

(เสริญม ทวีชัยการ-สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>